



310

Riohacha

Señor(a):**FREEPORT-MCMORAN EXPLORATION COLOMBIA SAS**

NIT: No. 901837684

Celular: 3016589282

Correo electrónico: evelio.pineda@maxresource.com.co

Asunto: Certificación Minera

En atención a su solicitud con radicado VITAL 1210090183768425005 y radicado interno 202506203010047971, mediante el cual se solicita la expedición de certificación ambiental respecto a la compatibilidad minera del polígono identificado como TENURE_ID_508393, ubicado en el municipio de El Molino y San Juan del Cesar, nos permitimos emitir el siguiente pronunciamiento, en calidad de Autoridad competente, en cumplimiento de los preceptos constitucionales, legales y jurisprudenciales en materia ambiental, en especial por lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, el Código de Minas (Ley 685 de 2001), el Decreto 1076 de 2015, la Ley 70 de 1993, y en cumplimiento de los criterios definidos en la Circular SG-40002023E4000013 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como lo ordenado en la sentencia del Consejo de Estado radicado 25000234100020130245901, orden tercera, numeral 1.3.1.

Con base en el análisis técnico-jurídico realizado por la Oficina Asesora de Planeación, y utilizando las herramientas de información geográfica e institucional de CORPOGUAJIRA, se certifica lo siguiente:

Nombre del Archivo: 922636314_43_TENURE_ID_508393_20250608091714

Área: 1845.35 ha

De los subtítulos b) y c) del capítulo II.3.3:

Ítem	LITERAL B
	Ecosistemas SINAP (Sistema de parques nacionales naturales, parques regionales, reservas forestales protectoras, distritos de manejo integrado, distritos de conservación de suelo, áreas de recreación, reservas naturales sociedad civil).
Área Traslapada (ha)	1423.32
Superposición con ecosistemas del literal B	Si
Tipo de categoría de protección ambiental	Distrito Regional de Manejo Integrado
Porcentaje de traslape (%)	77.13
El área cuenta con zonificación ambiental	Si
Actividad Minera	No Permitida
Área Traslapada (ha)	399.87
Superposición con ecosistemas del literal B	Si
Tipo de categoría de protección ambiental	Distrito de Conservación de Suelos
Porcentaje de traslape (%)	21.66
El área cuenta con zonificación ambiental	Si



SC-CER894723

SA-CER731710



CORPOGUAJIRA

FECHA: 18/07/2025 15:14:07

202507183100031572

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO

Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia

Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904

Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123

www.corpoguajira.gov.co

Actividad Minera	No Permitida
-------------------------	---------------------

Ítem	Literal C
	Áreas de conservación In situ de origen legal (Reservas Forestales de la Ley 2ª de 1959, humedales RAMSAR y humedales NO RAMSAR, Páramos, Arrecifes de Coral, Pastos Marinos y Manglares, Reservas Temporales Excluíbles de Minería, Zonas compatibles con las explotaciones mineras en la Sabana de conformidad con el componente de ordenamiento que debe tener el Plan de Manejo, donde se contemple la información que regule el manejo del área, el desarrollo de actividades y el uso de los recursos (art. 2.2.2.1.6.5 del Decreto 1076 de 2015).
Área Traslapa (ha)	0
Superposición con ecosistemas del literal C	No
Tipo de categoría de protección ambiental	No Aplica
Porcentaje de traslape (%)	0
El área cuenta con zonificación ambiental	No Aplica
Actividad Minera	No Definida

Planes de Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCAS)			
Superposición con zonificación POMCA		Si	
Área Traslapada (ha)		1455.76	
Río Ranchería - Comisión Conjunta 004 del 29 de julio de 2011			
Zonificación Ambiental			
Tipo de Zonificación	Área (ha)	Traslape %	Actividad Minera Permitida
Áreas de preservación hídrica y biológica	214.73	11.63	No
Áreas de restauración	1241.03	67.25	No
Superposición con zonificación POMCA		Si	
Área Traslapada (ha)		400.77	
Río Alto Cesar - Comisión Conjunta No. 0039 del 19 de febrero de 2025			
Zonificación Ambiental			
Tipo de Zonificación	Área (ha)	Traslape %	Actividad Minera Permitida
Bosques	1.14	0.06	Condicionado
Movimientos en masa	4	0.21	No
Distrito de Conservación de Suelos de Perijá	395.63	21.43	No



SC-CER894723



SA-CER731710



Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia
 Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904
 Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123
www.corpoguajira.gov.co



Se identificó que el polígono objeto de consulta presenta superposición con áreas SINAP instrumento de planificación **Distrito Regional de Manejo Integrado Serranía de Perijá** – declarado mediante Acuerdo de Consejo Directivo No: 030 el 22 de diciembre de 2011, ampliado mediante Acuerdo de Consejo Directivo No: 015 el 29 de agosto de 2022 y adoptado su plan de manejo mediante Acuerdo de Consejo Directivo No: 001 el 28 de septiembre de 2023. De acuerdo con dicho instrumento, el polígono TENURE_ID_508393 se traslapa con las siguientes zonas:

- **Zona de Preservación:** 119.71 ha
- **Zona de Restauración:** 242.75 ha
- **Subzona de Aprovechamiento sostenible:** 879.65 ha
- **Subzona de Desarrollo sostenible:** 165.55 ha
- **Subzona de Recreación General al Exterior:** 8.05 ha
- **Subzona de Alta Densidad de Uso:** 7.58 ha

Por otro lado, el polígono objeto de consulta presenta superposición con áreas SINAP instrumento de planificación **Distrito Conservación de Suelo de Perijá** – declarado mediante Acuerdo de Consejo Directivo: Consejo No: 0009 del 26 de noviembre de 2020 y adoptado su plan de manejo mediante Acuerdo de Consejo Directivo No: 011 del 30 de junio de 2022.

De acuerdo con dicho instrumento, el polígono TENURE_ID_508393 se traslapa con las siguientes zonas:

- **Zona de Restauración:** 189.75 ha
- **Zona de Aprovechamiento Sostenible:** 207.74 ha
- **Zona de Alta Densidad:** 2.38 ha

El área de interés se encuentra en la subzona hidrográfica del **Río Ranchería y Río Alto Cesar**, cuya reglamentación de uso, zonificación y la cartografía se encuentra en el siguiente enlace: <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1G8Bh7K-aSB55J8DxIG-v6lNnBxEr4ZIn>.

Este concepto técnico–jurídico de certificación ambiental se expide en el marco del trámite de consulta ambiental requerido como condición de procedibilidad para solicitudes mineras ante la Agencia Nacional de Minería, de acuerdo con las estipulaciones legales.

Se insta que la presente certificación ambiental no constituye autorización alguna para el desarrollo de actividades aprovechamiento de los recursos naturales, por lo que se precisa que el presente concepto técnico jurídico en ningún caso sule los procedimientos inherentes al trámite de una licencia, concesión o permiso ambiental que deba evaluar la autoridad ambiental competente.

Por lo anterior, cualquier intervención que se pretenda en el medio ambiente deberá contar con la respectiva licencia, permiso, concesión o autorización ambiental necesarias para el uso o aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el ambiente o el ejercicio de actividades susceptibles de generar impacto ambiental según corresponda ante la autoridad ambiental, conforme a la legislación vigente, lo cual se deberá surtir en el marco del proceso licenciamiento establecido, de acuerdo con el proceso legal correspondiente.



Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia
Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904
Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123
www.corpoguajira.gov.co



El presente pronunciamiento se expide en cumplimiento de lo ordenado por el Honorable Consejo de Estado en sentencia del 4 de agosto de 2022, radicado 25000234100020130245901, como parte de la obligación institucional de verificación previa de compatibilidad ambiental antes del otorgamiento de cualquier título de concesión minera.”

Atentamente.


YONNER ISMAEL DÍAZ JIMÉNEZ
 Jefe Oficina Asesora de Planeación

Proyecto: A. Parra 
Reviso: Y. Delgado 
Aprobo:

Anexo. Mapa de localización del área de interés.
 Shapefile (traslape).



SC-CER894723



SA-CER731710



Cra. 7 # 12-15, Riohacha - Colombia
 Tel: (5) 727 3905 Telefax: (5) 727 3904
 Laboratorio: (5) 727 5052 - Fonseca (5) 775 6123
www.corpoguajira.gov.co